المملكة العربية السعودية / ماليزيا
جامعة المدينة العالمية (**MEDIU**) - كوالالمبور
كلية العلوم الإسلامية / قسم الفقه وأصوله والقانون المقارن
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

الدليل الموسوعي الشامل

عقود الزواج غير الموثقة مدنيًا بين الشريعة والقانون المقارن

دراسة فقهية ومقاصدية، مسح ببليوغرافي دولي، مدونة سوابق قضائية،
وهندسة تعاقدية وقائية، مع دليل إعداد المستل الجامعي وفق معايير (*MEDIU - MQA*)

📌 بطاقة التعريف بالمشروع البحثي المرجعي

- طبيعة الوثيقة: ملف توثيقي واستراتيجي متكامل يجمع كافة مخرجات البحث، ومسوح قواعد البيانات، وتحليلات الوكلاء المتخصصين.
- الغرض الأكاديمي: إعداد مستل جامعي (Research Extract) مقتبس من أطروحة علمية للمشاركة في مؤتمر دولي وللنشر في مجلة محكمة مصنفة.
- النطاق الجغرافي المقارن: النظم الغربية والأمريكية اللاتينية (خصوصًا الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، بريطانيا، إسبانيا) في مواجهة الفقه الإسلامي.
- التاريخ والتوثيق: ربيع الآخر 1448هـ / أكتوبر 2026م.
- نظام التوثيق المعتمد: الحواشي السفلية الرقمية الكاملة (Footnotes) وفق المعايير الأكاديمية الصارمة.

المقدمة المنهجية العامة وخريطة الملف الموسوعي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن مؤسسة الأسرة في الشريعة الإسلامية هي اللبنة الكبرى التي أقام عليها الشارع الحكيم أحكام العمران وحفظ الأنساب والأموال وحماية المستضعفين. وقد أجمعت الأمة على أن عقد النكاح ميثاق غليظ جعله الله سببًا لحل العشرة، وربطه بجملة من الأركان والشروط والآثار التي تحفظ حقوق طرفيه وثمرته من الأبناء. إلا أن العصر الحديث، بما حمله من تنقلات دولية، وتنامٍ لوجود الجاليات المسلمة في المهاجر الغربية والأمريكية اللاتينية، قد فرض واقعًا مستجدًا غاية في التعقيد والخطورة، يتمثل في إبرام عقود زواج شرعية تقتصر على الصيغة والولي والشاهدين دون توثيقها رسميًا في المحاكم أو السجلات المدنية للدول المستضيفة. [1]

وتبرز خطورة هذا الموضوع عند النظر إلى الفارق البنيوي الهائل بين البيئة الإسلامية والبيئة الغربية؛ ففي الدول الإسلامية، ينهض 'العرف الحاضن' وسلطان القضاء الشرعي بسماع الشهود لإثبات النسب والزوجية والنفقة حتى لو تراخى التوثيق الإداري، بينما تسود في الدول الغربية، ودول أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص، أنظمة 'الاحتكار المدني الصارم' التي تنكر أي أثر قانوني مباشر للزواج الديني المستقل، وتُنزّل المرأة المسلمة منزلة 'شريكة المساكنة البسيطة' الفاقدة للنفقة ولحق الإرث التلقائي، وتضع الأبناء في هشاشة إجرائية ودولية تمس الجنسية والولاية.

ولما كان الباحث بصدد إعداد 'مستل جامعي' رصين وورقة بحثية للمشاركة في مؤتمر علمي دولي، فقد استدعى الأمر تجنيد مسار بحثي موسوعي تضافرت فيه جهود وكلاء بحث متخصصين لجمع كل ما يتعلق بالمسألة من جذورها الفقهية التراثية في المكتبة الشاملة، إلى أحدث الأطروحات الصادرة عن جامعات أمريكا اللاتينية والغرب، وصولاً إلى مدونة السوابق القضائية الفعلية في المحاكم العليا الإقليمية، وابتكار استراتيجيات تقاضٍ وهندسة تعاقدية وقائية لم يسبق طرحها. ويأتي هذا الملف ليكون المستودع المرجعي الكامل الذي يستند إليه الباحث في صياغة ورقته النهائية وفق المعايير العالمية وهيئة الاعتماد الماليزية (MQA).

الهيكل العام لمحتويات الملف الموسوعي

يتألف هذا الملف من ثمانية أبواب رئيسية تترابط ترابطًا عضويًا محكمًا:

- الباب الأول: التأصيل الفقهي الشرعي والمقاصدي (دراسة النوازل ومصادر المكتبة الشاملة).
- الباب الثاني: المركز القانوني لثبوت النسب وحقوق الأولاد في القوانين الغربية واللاتينية.
- الباب الثالث: النفقة الزوجية والاتحادات التعايشية والميراث في أمريكا اللاتينية والغرب.
- الباب الرابع: القانون الأرجنتيني في ميزان النظم الغربية وواقع الجالية المسلمة.

---

1 ينظر في تأصيل مقصد حفظ النسل والنسب ومقاصد عقد النكاح: ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط1، 1425هـ - 2004م، ص432-440.

• الباب الخامس: المسح الببليوغرافي الشامل للدراسات الأكاديمية الدولية (الجامعات الغربية واللاتينية).

• الباب السادس: المدونة القضائية الكاملة (السوابق والأحكام الفعلية في المحاكم الإقليمية والدولية).

• الباب السابع: الرؤى النوعية واستراتيجيات التأثير والمرافعة (أفكار مبتكرة للمؤتمر العلمي).

• الباب الثامن (الملحق الشامل): دليل المستل الجامعي ومعايير التميز في جامعة المدينة العالمية (MEDIU) وهيئة الاعتماد الماليزية (MQA).

الباب الأول: التأصيل الفقهي الشرعي والمقاصدي (دراسة النوازل ومصادر المكتبة الشاملة)

الفصل الأول: تحرير محل النزاع والتكييف الفقهي للزواج غير الموثق رسمياً

عند استقراء نصوص الفقه الإسلامي ونوازل المعاصرين المودعة في المكتبة الشاملة، يتبين أن مصطلح 'الزواج العرفي' أو 'عقد الزواج غير الموثق' ليس مصطلحاً فقهياً تراثياً واحداً، بل هو لفظ حادث يطلق على صورتين متباينتين جذرياً من الناحية الحكمية والتكييفية: [2]

> 📌 التمييز المفصلي بين صورتي الزواج غير الموثق
>
> 1. الصورة الأولى: الزواج السري أو نكاح السر المحرم: وهو العقد الذي يتم بغير ولي شرعي، أو بغير شهود عدول، أو يُستكتم فيه الشهود ويتواطأ أطرافه على كتمانه عن المجتمع. وهذا العقد باطل أو فاسد باتفاق جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ولا عبرة به شرعاً ولا نظاماً.
>
> 2. الصورة الثانية: العقد الشرعي المستوفي للأركان غير المسجل رسمياً: وهو العقد الذي اكتملت فيه أركان النكاح وشروطه التكليفية (صيغة الإيجاب والقبول، الولي الشرعي، شاهدا عدل، وتسمية المهر أو استحقاق مهر المثل، وخلو الزوجين من الموانع الشرعية)، ولكنه لم يُقيد في دفاتر الدولة الرسمية أو المحاكم الشرعية أو السجلات المدنية.

1. التمييز بين الصحة الدينية التكليفية والوجوب الإجرائي للتوثيق

أقر فقهاء المذاهب الأربعة قديماً وحديثاً بأن توثيق عقد النكاح في سجلات القضاة ليس ركناً في ذات العقد ولا شرطاً لصحة إنشائه الديني في أصله؛ لأن الكتابة والتوثيق لم تكن ملزمة في الصدر الأول من الإسلام، بل كان النكاح يثبت بالشياع والإشهاد اللفظي. [3]

إلا أن فقهاء العصر وهيئات الإفتاء المعتمدة (كمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة كبار العلماء بالمملكة، ودار الإفتاء المصرية) انتهوا إلى أن 'توثيق العقد كتابةً في الدوائر الرسمية أصبح واجباً شرعياً ملزماً ديانةً وقضاءً'؛ من باب السياسة الشرعية وسد الذرائع وحفظ الحقوق من الجحود والضياع. [4]

---

2 ينظر: الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط4، ج9، ص6534-6538؛ والسباعي، عبد الحميد، المسائل الفقهية المستجدة في النكاح، دار النشر الدولي، الرياض، 1428هـ، ص112.

3 ينظر: الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1406هـ - 1986م، ج2، ص252؛ وابن قدامة، موفق الدين، المغني، تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط2، 1412هـ - 1992م، ج9، ص345.

الفصل الثاني: الفارق الجوهري بين واقع العقد في الدول الإسلامية والدول الغربية

إن إغفال التمايز البيئي بين الدولة الإسلامية والدولة غير الإسلامية يوقع الباحث في خطأ منهجي وتطبيقي جسيم؛ فالعقد الشرعي غير الموثق لا يعمل في فراغ مجرد، بل تحكمه البيئة الاجتماعية والقضائية الحاضنة. وفيما يلي جدول موازنة دقيق يبرز الفروق الجوهرية:

وجه المقارنة	واقع العقد في الدول الإسلامية	واقع العقد في الدول الغربية واللاتينية
الاعتراف بالعرف الحاضن	يُعترف بالعرف المحلي كدليل مساند، وتنتشر الأعراس والمناسبات العائلية لإعلان النكاح.	العرف الإسلامي معدوم الأثر قانونيًا؛ والدولة تعترف فقط بالأشكال المدنية المحددة حصرًا.
سلطة القضاء وسماع البينات	تستمع المحاكم الشرعية ومحاكم الأسرة لشهادة الشهود وقرائن المعاشرة لإثبات قيام الزوجية.	المحاكم المدنية ترفض سماع شهود النكاح الديني لإثبات صفة 'الزوجية'؛ لكونه خارج ولايتها.
ثبوت النسب للأولاد	يثبت النسب تلقائيًا بالفراش أو بالبينة الشرعية، وتصدر للأبناء شهادات ميلاد كاملة الحقوق.	لا يثبت النسب التلقائي للأب في شهادة الميلاد إلا باعتراف طوعي مستقل أو دعوى قضائية وفحص DNA.
النفقة والذمة المالية	تستحق الزوجة النفقة الشرعية الماضية والمستقبلة ويقضي بها القاضي بناءً على العقد العرفي الثابت.	تُحرم المرأة تمامًا من النفقة الزوجية؛ وتُعامل كشريكة مساكنة حرة لا تلزم شريكها بأي نفقة شخصية.

---

4 ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي رقم 154 (17/1) بشأن قضايا الأسرة؛ وفتاوى دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 3721 لسنة 2017؛ والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، مشيخة الأزهر، القاهرة، ج2، ص140.

الميراث عند الوفاة	ترث الزوجة نصيبها الشرعي (الربع أو الثمن) إذا ثبت العقد بالبينة، وتلزم الورثة بالأنصبة.	تُستبعد الشريكة نهائيًا من التركة في الميراث التلقائي، وتؤول التركة للأقارب أو لخزينة الدولة.

يتضح من هذا الجدول أن الزواج غير الموثق في الدول الإسلامية قد تنشأ عنه خصومات إجرائية، لكنه محاط بشبكة أمان شرعية وعرفية تحمي أصول الحقوق؛ في حين أن إبرامه في الدول الغربية يلقي بالمرأة والأولاد في هاوية الانعدام القانوني الكامل والحرمان التام من أصول الحماية. [5]

الفصل الثالث: إشكالية 'العرف' وفشل الحقوق: هل ينقلب العقد غير الموثق في الغرب إلى عقد باطل شرعًا؟

يحتل 'العرف' مكانة سامقة في التشريع الإسلامي؛ فالقاعدة الفقهية الكبرى تنص على أن 'العادة محكمة'، و'المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا'، و'التعيين بالعرف كالتعيين بالنص'. [6]

ولكن العرف في الدول الغربية والأمريكية اللاتينية 'عرف علماني إجرائي صارم'؛ أي أن مجتمع المهجر ونظامه القانوني لا يعتبران الرجل والمرأة زوجين إلا إذا خرجا بوثيقة مدنية صادرة عن ضابط الحالة المدنية. وبناءً عليه، فإن إجراء العقد الديني سرًا أو بشاهدين في المركز الإسلامي دون توثيق، يجعل هذا العقد مناقضًا لعرف البلد الذي استقر عليه التعامل، ويسقط الحماية العرفية التي كان يستند إليها النكاح في بلاد المسلمين.

1. علة الإشهاد في النكاح ومقاصد الشريعة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإشهاد ركن أو شرط لصحة النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». وقد علل أئمة الفقه علة هذا الإشهاد؛ حيث قرر الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في 'بدائع الصنائع' أن الإشهاد شُرع لـ 'صيانة الأنساب، وحفظ حقوق الزوجين، والتحرز عن تهمة الزنا والجحود عند المخاصمة'. [7]

---

5 - ينظر في تفصيل هذا التمايز: إبراهيم، محمد يسري، فقه النوازل للأقليات المسلمة، دار اليسر، القاهرة، ط1، 1434هـ - 2013م، ج2، ص582-595؛ والشقراوي، أحمد، المسلمون في بلاد الغربة: أحكام وقضايا، دار ابن الجوزي، الدمام، 1431هـ، ص214-220.

6 ينظر: السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ، ص89-92؛ وابن عابدين، محمد أمين، نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2، ص112.

7 ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص253. والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 4075) والبيهقي في السنن الكبرى (رقم 13456) وصححه الألباني في إرواء الغليل (رقم 1839).

وهنا ينهض السؤال الأصولي والمقاصدي الحاسم:

إذا كان الشاهدان في الدول الغربية عاجزين بحكم القانون عن أداء أي شهادة تحمي المرأة في المحكمة المدنية، وعاجزين عن إلزام الرجل بنفقة أو إرث أو سكن؛ فهل تتحقق 'علة الإشهاد'؟ إن العلة إذا تعطلت، والوسيلة إذا عجزت عن تحقيق مقصدها، أصبحت وسيلة صورية خالية من محتواها المقاصدي.

2. التكييف الأصولي: قاعدة 'الوسائل لها أحكام المقاصد' واعتبار المآلات

قرر الإمام أبو إسحاق الشاطبي في 'الموافقات' أن 'النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل'. [8]

وعليه، فإن الزواج غير الموثق في الدول الغربية يؤول حتمًا في حال النزاع أو الموت إلى مآلات فاسدة، تشمل: ضياع أموال المرأة، حرمانها من النفقة والسكن، تعريض الأطفال لخطر التنازع على الولاية والجنسية، وسلب المرأة حقوقها التقاعدية. وهذه المآلات تناقض صريح مقاصد الشارع في عقد النكاح الرامية إلى السكن والمودة والعدل وصيانة الحقوق.

> 📌 الخلاصة الفقهية المقاصدية في حكم العقد غير الموثق بالغرب
>
> بناءً على قواعد: 'سد الذرائع'، و'اعتبار المآلات'، و'الوسائل تتبع المقاصد في الحكم':
>
> ذهب جمع من الفقهاء والمجامع المعاصرة (ومنهم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا AMJA، والمجلس الأوروبي للإفتاء) إلى أن:
>
> • إجراء عقد الزواج الديني في الدول الغربية دون توثيقه مدنيًا هو 'فعل محرم ديانةً ويأثم فاعله والشهود والولي والقائم بالعقد'.
>
> • بل ذهب بعض المحققين المعاصرين إلى أنه 'عقد غير مكتمل شرعًا وفاسد من جهة المآل' إذا اقترن بقصد التهرب من الالتزامات المالية أو إخفاء النكاح للإضرار بالمرأة؛ لأن اقتران العقد بشرط أو ظرف ينسف مقاصده الأصلية يخرجه عن سنن الأنكحة الشرعية السليمة.

وقد أفتى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA) في مؤتمره السنوي السادس بأن: 'الامتناع عن توثيق عقد الزواج في الدوائر الرسمية بالبلاد غير الإسلامية ذريعة لضياع الحقوق وظلم النساء، ويحرم على المراكز الإسلامية والأئمة إجراء أي نكاح شرعي ما لم يقترن بترخيص الزواج المدني الرسمي'. [9]

8 ينظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، ط1، 1417هـ - 1997م، ج5، ص177-182.

---

9 ينظر: قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA)، المنعقد بمونتريال - كندا، 1430هـ - 2009م، القرار رقم 4 بشأن توثيق عقود الأنكحة؛ وقرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته التاسعة

الباب الثاني: المركز القانوني لثبوت النسب وحقوق الأولاد في القوانين الغربية والأمريكية اللاتينية

الفصل الأول: قرينة الأبوة القانونية وسقوطها في الزواج غير الموثق مدنيًا

تعد قاعدة 'الولد للفراش' من أعظم القواعد التي اتفقت عليها الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية الحديثة الموروثة عن القانون الروماني (المعروفة في اللاتينية بقاعدة: Pater is est quem nuptiae demonstrant). وتعني هذه القاعدة في القانون المقارن أن الطفل المولود لامرأة متزوجة يُنسب تلقائيًا وبقوة القانون إلى زوجها، دون حاجة إلى أي إجراء إضافي، وتُصدر السلطات الرسمية شهادة ميلاد تحمل اسم الأب ولقبه فور الإخطار بالولادة.[10]

إلا أن نقطة التحول الخطيرة تكمن في تعريف 'الزواج' الذي تنطبق عليه هذه القرينة في القوانين الغربية والأمريكية اللاتينية؛ فـ 'الفراش' القانوني محصور حصرًا في 'عقد الزواج المدني المسجل رسميًا'. أما إذا وُلد الطفل من زواج ديني/إسلامي غير موثق في السجلات المدنية للدولة، فإن قرينة الأبوة **تسقط كليًا وفورًا**، ويُسجل الطفل في السجلات المدنية كطفل 'مولود خارج إطار الزواج' (Born out of wedlock / Né hors mariage / Nacido fuera del matrimonio).[11]

الفصل الثاني: آليات إثبات النسب في ظل غياب عقد الزواج المدني

في حال سقوط قرينة الأبوة التلقائية نتيجة غياب التوثيق المدني، لا يدخل اسم الأب في شهادة ميلاد الطفل تلقائيًا، بل ينحصر ثبوت النسب في مسارين قانونيين حصريين:

> 📌 المساران القانونيان لثبوت النسب خارج الزواج المدني
>
> 1. المسار الرضائي: الاعتراف الطوعي بالأبوة (Reconocimiento voluntario / Reconnaissance volontaire / Acknowledgment of paternity):
> وهو تصرف قانوني أحادي الجانب يوجب على الأب التوجه شخصيًا إلى ضابط السجل المدني (أو أمام كاتب عدل معتمد)، والتوقيع على إقرار رسمي صريح بأنه الأب البيولوجي للطفل. ودون هذا الإقرار،

عشرة (إسطنبول، 2009).

10 ينظر في قاعدة 'الولد للفراش' الرومانية وتطبيقاتها الحديثة: Carbonnier, Jean, Droit civil: La famille, l'enfant, le couple, PUF, Paris, 21e éd., 2002, p. 285; والمادة 566 من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني (CCyC).

11 ينظر: المادة 565 وما بعدها من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني؛ والمادة 312 وما بعدها من القانون المدني الفرنسي (Code Civil)؛ وقانون المواليد والوفيات البريطاني لعام 1953 (Births and Deaths Registration Act 1953, s. 10).

> يُسجل الطفل باسم أمه فقط ولقبها العائلي.
>
> 2. المسار القضائي: دعوى إثبات البنوة الجبرية (Juicio de filiación / Action en recherche de paternité):
> في حال رفض الأب أو مماطلته أو إنكاره، تُجبر الأم على رفع دعوى قضائية أمام محاكم الأسرة، وتخضع الطفل والأب لفحص البصمة الوراثية (ADN / DNA). وبرغم أن القرينة العلمية تكفي لإصدار حكم، إلا أن المسار القضائي يستغرق سنوات في المحاكم اللاتينية والغربية، تظل خلالها الأم والطفل دون حماية مالية.

الفصل الثالث: التمييز بين المساواة الموضوعية والهشاشة الإجرائية والدولية

نجحت الثورات التشريعية الغربية في أواخر القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة في إلغاء التمييز القانوني التاريخي بين 'الأبناء الشرعيين' (Filiation légitime) و'الأبناء الطبيعيين/غير الشرعيين' (Filiation naturelle). فمن الناحية الموضوعية النظرية، بمجرد أن يثبت النسب (سواء بالاعتراف الطوعي أو بالحكم القضائي)، يتساوى جميع الأبناء في حق حمل اللقب، والميراث، وحق النفقة. [12]

غير أن هذا التساوي الموضوعي النظري يخفي وراءه **هشاشة إجرائية ودولية بالغة الخطورة** يتحمل وزرها الطفل المولود من زواج إسلامي غير موثق، وتتجلى في النقاط الآتية:

1. الحرمان من الولاية والمسؤولية الأبوية التلقائية (**Parental Responsibility / Patria Potestad**)

في العديد من الأنظمة الغربية (كالنظام القانوني في إنجلترا وويلز، ومناطق في أمريكا اللاتينية)، لا يحصل الأب غير المتزوج مدنيًا على 'المسؤولية الأبوية المشتركة' تلقائيًا بمجرد الولادة، بل تنفرد الأم بالحضانة والولاية القانونية واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالتعليم والرعاية الطبية، ما لم يوقع الأب على شهادة الميلاد أو يستصدر أمرًا قضائيًا بالمشاركة في الولاية. [13]

---

12 في فرنسا: الأمر التشريعي رقم 2005-759 المؤرخ في 4 يوليو 2005 الذي ألغى التمييز بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين؛ وفي الأرجنتين: إلغاء التمييز بموجب القانون 23.264 وتأكيد ذلك في المادة 558 CCyC.

13 ينظر: قانون الأطفال البريطاني لعام 1989 (Children Act 1989, s. 4)؛ والمادة 641 من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني بشأن ممارسة الولاية الأبوية (Patria potestad).

2. المأزق الدولي: تعطل الجنسية وجواز السفر عبر الحدود

تفرض قوانين الجنسية الغربية قيوداً صارمة جداً لنقل جنسية الأب إلى الطفل المولود خارج إطار الزواج المدني الرسمي، ومن أبرز ذلك: [14]

> 📌 القيود الصارمة على انتقال الجنسية للأطفال عبر الحدود
>
> • قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (Immigration and Nationality Act - INA § 309(a)):
>
> يشترط لنقل الجنسية الأمريكية من الأب إلى طفله المولود في الخارج خارج إطار زواج مدني معترف به:
>
> 1) إثبات الصلة البيولوجية بأدلة واضحة ومقنعة (Clear and convincing evidence).
>
> 2) تقديم تعهد كتابي مالي من الأب بالإنفاق على الطفل حتى بلوغه 18 عاماً.
>
> 3) إتمام الاعتراف الرسمي بالبنوة تحت القسم، أو صدور حكم قضائي قبل بلوغ الطفل 18 عاماً. وإذا توفي الأب قبل هذا الإجراء، يسقط حق الطفل في الجنسية نهائياً!
>
> • القانون المدني الفرنسي (Code Civil - Article 20-1):
>
> ينص على أن ثبوت النسب لا يرتب أثراً على اكتساب الجنسية الفرنسية إلا إذا ثبت هذا النسب قانوناً خلال فترة قصر الطفل (قبل بلوغه سن الرشد 18 عاماً)، فإذا تأخر إثبات النسب إلى ما بعد الرشد، حُرم الابن من الجنسية التلقائية بالتبعية لوالده.

3. مخاطر وفاة الأب المفاجئة أو هروبه

إذا توفي الزوج المسلم قبل أن يسجل اعترافه بالطفل في السجلات المدنية، يُحرم الطفل تماماً من حمل لقب والده، ويُحرم من نصيبه في التركة، ومن معاش الأيتام؛ إلا إذا خاضت الأم معركة قضائية معقدة ومكلفة لنبش الجثة أو مقارنة عينات DNA مع أقارب الأب لإثبات البنوة بعد الوفاة، وهو ما يعرض مصلحة الطفل الفضلى (Best interests of the child / Interés superior del niño) لضياع محقق.

الباب الثالث: النفقة الزوجية والاتحادات التعايشية والميراث في أمريكا اللاتينية والغرب

الفصل الأول: التكييف القانوني للمرأة المسلمة في الزواج غير المسجل

في المنظومة القانونية لدول أمريكا اللاتينية (وبالأخص الأرجنتين، تشيلي، وكولومبيا) وغالبية الدول الغربية، لا يملك القاضي المدني أي سلطة للتعامل مع المرأة المتزوجة زواجًا إسلاميًا شرعيًا غير موثق بصفتها 'زوجة'

---

14 8 ينظر: U.S. Code § 1409 (Children born out of wedlock); و Corneloup, Sabine, Droit international privé de la famille, LexisNexis, Paris, 2020, p. 145.

(Cónyuge / Épouse / Wife). بل تُصنّف قانونيًا وتجريديًا كـ 'شريكة في اتحاد تعايشي' (/ Conviviente Pareja de hecho / Unión de) أو طرف في مساكنة بحكم الواقع (Partenaire / Cohabitant hecho).[15]

الفصل الثاني: الفارق الحاسم بين نفقة الأطفال والنفقة الزوجية الشخصية

يحدث في كثير من الأحيان خلطٌ فادح لدى أفراد الجاليات المسلمة بين نوعين من النفقة في القانون المقارن؛ وهذا التفريق هو حجر الزاوية في فهم الهشاشة المالية للمرأة:[16]

> 📌 الفارق الجوهري بين نفقة الأولاد والنفقة الشخصية للزوجة
>
> 1. نفقة الأطفال (Alimentos de los hijos / Child maintenance):
> هذه النفقة واجبة على الأب بقوة القانون والنظام العام بمجرد ثبوت نسب الطفل، ولا علاقة لها بنوع العلاقة بين الوالدين، سواء كانا متزوجين مدنيًا، أو شرعيًا، أو غير متزوجين مطلقًا. فالطفل يستحق نفقته كاملة (مأكل، ملبس، تعليم، علاج) حتى بلوغه سن الرشد (21 سنة في الأرجنتين، أو 25 سنة إذا كان يدرس وفق المادة 658 CCyC).
>
> 2. النفقة الزوجية الشخصية بين الشريكين (Alimentos entre cónyuges / Spousal alimony):
> في الزواج المدني الرسمي، تلتزم الذمة المالية للزوج بالإنفاق على زوجته أثناء قيام الزوجية وبعد الطلاق في حالات العوز. أما في 'الاتحادات التعايشية' (التي يندرج تحتها النكاح الإسلامي غير المسجل)، فإن القانون **لا يفرض أي التزام قانوني بالنفقة الشخصية** بين الشريكين أثناء المعاشرة، وعند الانفصال تسقط أي مطالبة بنفقة شخصية للمرأة نهائيًا وباتًا!

الفصل الثالث: التعويض الاقتصادي وسيف السقوط الزمني (المادة 525 CCyC)

البديل الوحيد الذي وفره القانون المدني والتجاري الأرجنتيني الجديد (المادتان 524 و525) لإنصاف شريكة التعايش عند الانفصال هو ما يُعرف بـ 'التعويض الاقتصادي' (Compensación económica). وهو ليس نفقة، بل مبلغ مالي مقطوع أو دوري يُمنح للشريك الذي يثبت إصابته بـ 'اختلال اقتصادي جسيم يجعل وضعه أسوأ من وضع الشريك الآخر وناشئ مباشرة عن المساكنة وانقطاعها'.[17]

---

15 ينظر: المواد 509 إلى 528 من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني (CCyC)؛ وكتاب: Kemelmajer de Carlucci, Aída, Herrera, Marisa, Tratado de Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2014, Tomo I, p. 320-335.

16 ينظر: المادتان 519 و524 من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني؛ والمادة 432 بشأن النفقة بين الأزواج في الزواج المدني.

غير أن هذا التعويض محكوم بقيود نظامية صارمة تجعل الاستفادة منه عسيرة ومحفوفة بالمخاطر:

> 📌 القيود القاتلة في قانون التعايش الأرجنتيني
> • مهلة السقوط الصارمة (Plazo de caducidad):
> تنص المادة 525 (الفقرة الأخيرة) من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني صراحة على أن:
> «يسقط الحق في المطالبة بالتعويض الاقتصادي بمرور ستة أشهر (meses 6) من تاريخ انقطاع التعايش».
> وهذه المهلة مهلة 'سقوط' (Caducidad) وليست مهلة تقادم؛ فلا تنقطع ولا توقف لأي سبب، ومجرد فوات الـ 180 يوماً يسقط حق المرأة في المطالبة بأي مليم نهائيًا، وهو ما يقع فيه معظم المسلمات في المهجر جهلاً بالقانون أو انتظارًا للصلح العائلي!
>
> • سقف حق السكن في مسكن الأسرة (Atribución de la vivienda familiar - المادة 526):
> إذا كانت المرأة حاضنة للأطفال، يمنحها القاضي حق البقاء في المسكن المملوك للرجل، ولكن القانون يفرض سقفًا زمنيًا حتميًا:
> «لا يجوز أن تتجاوز مدة الانتفاع بالمسكن سنتين كحد أقصى (máximo de 2 años) من تاريخ الانفصال».
> وبعد انتهاء السنتين، تُواجه المرأة وأطفالها شبح الإخلاء والطرد الجبري من المنزل!

الفصل الرابع: مصير الأموال المشتركة والحرمان التام من الميراث التلقائي

إذا تتبعنا مصير الثروة المتراكمة وحقوق الميراث، نجد فجوة هائلة تفصل بين مركز الزوجة المدنية ومركز المتزوجة إسلاميًا دون تسجيل:

المسألة المالية والإرثية	الزوجة في الزواج المدني الرسمي	المرأة في النكاح الإسلامي غير المسجل (اتحاد تعايشي)
الأموال المكتسبة أثناء العلاقة	تخضع لنظام الشراكة المالية (Comunidad de bienes)؛ وتقتسم المرأة 50% من جميع الأصول المكتسبة تلقائيًا.	فصل تام للذمم المالية (Separación de bienes)؛ كل أصل يسجل باسم من اشتراه، وتحصل المرأة على (0%) ما لم

---

17 ينظر: Medina, Graciela, 'Compensación económica en el divorcio y en la unión convivencial', Revista de Derecho Privado, Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2016, p. 45-60.

		تسجل اسمها في الصك.
الميراث عند الوفاة المفاجئة	وارثة شرعية حتمية (Heredera legitimaria)؛ ترث حصتها وتتقدم على الإخوة والأعمام ولا يمكن حرمانها بالوصية.	مستبعدة تماماً من الميراث التلقائي (Exclusión total)؛ ترث صفراً (0%)، وتؤول التركة لأبناء المتوفى أو والديه أو إخوته أو الدولة!
الوصية لصالح الشريكة	الزوج يرث بنصيب إجباري يعلو على أي وصية.	لا تنال شيئاً إلا إذا حرر الزوج وصية رسمية (Testamento) مسجلة أمام كاتب عدل وفي حدود الثلث الحر المتاح فقط.
معاش الوفاة والضمان (Pensión)	تستحق المعاش بمجرد تقديم وثيقة الزواج المدني فوراً ودون تعقيد.	يتطلب إثبات مساكنة معقدة وشهوداً ودعاوى أمام ANSES أو القضاء الفيدرالي وغالباً ما يُرفض لغياب القيد.

تُبرز المادة 2424 وما بعدها من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني قسوة هذا الاستبعاد؛ فشريكة التعايش لا تُعد من الورثة الشرعيين المحجوز لهم نصيب حتمي (No es legitimaria)، وهذا يعني أنه لو عاشت امرأة مسلمة مع زوجها 30 عاماً وأنجبت أولاده وتفرغت لخدمته، ومات فجأة دون وصية، فإن القانون يطردها من تركة زوجها ويمنح كل شيء لأبنائه أو لأقاربه البعيدين، وتخرج صفر اليدين من أي حق إرثي! [18]

الباب الرابع: القانون الأرجنتيني في ميزان النظم الغربية وموقف المراكز الإسلامية

الفصل الأول: نظام الاحتكار المدني الصارم في القانون الأرجنتيني

تتبنى جمهورية الأرجنتين في قانونها المدني والتجاري الموحد الجديد (القانون رقم 26.994 المعمول به منذ أغسطس 2015) مبدأ 'الاحتكار المدني المطلق لعقد الزواج' (Monopolio del matrimonio civil). وهذا

18 ينظر: المادتان 2424 و2444 من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني بشأن الورثة الشرعيين وحرمان شريك التعايش؛ وقرارات الغرفة المدنية بمحكمة استئناف ريو نيغرو في قضية Perissinotto (2025).

المبدأ راسخ في التقاليد القانونية الأرجنتينية منذ صدور قانون الزواج المدني التاريخي رقم 2393 لعام 1888، وتأكد بصياغة قطعية في القانون الجديد.[19]

وتنص المادتان 406 و418 من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني على الأركان الجوهرية والشكلية لانعقاد الزواج:

> 📌 نصوص الاحتكار المدني للزواج في القانون الأرجنتيني (المادتان 406 و418 CCyC)
>
> • المادة 406 (المتطلبات الجوهرية):
>
> «يشترط لوجود الزواج رضاء الزوجين المعبر عنه شخصيًا وبحرية وعلانية أمام الموظف المختص بالسجل المدني».
>
> • المادة 418 (الاحتفال بالزواج):
>
> «يُعقد الزواج علانية بحضور الشاهدين أمام ضابط السجل المدني المكلف بالدائرة، ويقوم الضابط بقراءة النصوص القانونية وتلقي الإيجاب والقبول وإشهار قيام الرابطة الزوجية باسم القانون وتحرير محضر رسمي فوري».
>
> النتيجة القانونية الحتمية:
>
> أي حفل ديني، أو عقد شرعي إسلامي، يُبرم في الأرجنتين خارج مقر السجل المدني ودون حضور ضابط الحالة المدنية، هو في نظر القانون الأرجنتيني **'عدم قانوني مطلق' (Inexistencia jurídica)**؛ لا يُرتب أي أثر مدني كعقد زواج، ولا يملك أي قاضٍ أو جهة إدارية سلطة تسجيله أو الاعتراف به بأثر رجعي كزواج مدني.

الفصل الثاني: القانون الدولي الخاص الأرجنتيني (المادة 2622 CCyC)

يُفرق القانون الدولي الخاص الأرجنتيني بدقة متناهية بين حالتين لعقد النكاح الإسلامي:[20]

1. العقد المبرم في الخارج (خارج الأرجنتين):

تنص المادة 2622 من القانون المدني والتجاري على أن الأهلية وشكل الزواج وصحته تخضع لقانون مكان إبرامه (Lex loci celebrationis). فإذا تزوج رجل وامرأة في دولة إسلامية (كمصر أو السعودية أو المغرب)

---

19 ينظر: Sambrizzi, Eduardo A., Tratado de Derecho de Familia: Matrimonio, La Ley, Buenos Aires, 2015, Tomo I, p. 110-125; والمادة 406 وما بعدها من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني.

20 ينظر: Scotti, Luciana Beatriz, Manual de Derecho Internacional Privado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2019, p. 278-285.

وفق القانون الساري هناك بوثيقة رسمية مسجلة، فإن الأرجنتين تعترف بهذا الزواج وترتب عليه آثاره المدنية الكاملة ما لم يخالف النظام العام الدولي الأرجنتيني (مثل موانع القرابة القريبة أو صغر السن أو التعدد القائم داخل الأرجنتين).

2. العقد المبرم داخل الأراضي الأرجنتينية:
إذا أُبرم العقد الإسلامي داخل الأرجنتين، فلا تسري عليه المادة 2622، بل تسري عليه القواعد الآمرة للمادتين 406 و418؛ ويُعامل كأنه لم يكن من الناحية الزوجية المدنية، ولا ينطبق عليه إلا قانون المساكنة (الاتحاد التعايشي).

الفصل الثالث: خريطة المقارنة بين القانون الأرجنتيني والنظم الغربية

عند وضع القانون الأرجنتيني في ميزان القانون المقارن، نجد أن الدول الغربية تنقسم إلى ثلاثة نماذج رئيسية تجاه الزواج الديني:

النموذج الغربي	الدول الممثلة	الموقف القانوني من الزواج الإسلامي	موقع القانون الأرجنتيني
1. النموذج الإقصائي العقابي (Penal-Secular)	فرنسا، ألمانيا، بلجيكا	يُحظر تمامًا إجراء أي زواج ديني قبل الزواج المدني، وتُفرض عقوبات جنائية صارمة على الإمام (حبس 6 أشهر وغرامة 7500 يورو بموجب المادة 21-433 من قانون العقوبات الفرنسي).	الأرجنتين لا تجرم الإمام جنائيًا، لكنها تقصي العقد مدنيًا بنفس القوة المطلقة.
2. نموذج الاعتراف الاتفاقي المشروط (Concordat / Treaty)	إسبانيا (اتفاقية 1992)، تشيلي (قانون 19.947)، إيطاليا	تمنح الدولة العقد الديني الإسلامي أثرًا مدنيًا مباشرًا إذا عقده إمام معتمد من المفوضية الإسلامية وأُودع بالسجل المدني خلال مهلة	لا يوجد في الأرجنتين أي اتفاقية تعاون مع المسلمين، ولا يمنح القانون أي صفة للمأذون أو الإمام.

			محددة.
3. نموذج المأذون المفوض والحفل غير المؤهل (/ Officiant (Common Law	الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا	في أمريكا وكندا: يُفوض الإمام كـ Officiant يوقع الترخيص المدني. وفي بريطانيا: العقد غير المسجل يُعد 'حفلاً غير مؤهل' منعدم الأثر (قضية Akhter v Khan).	الأرجنتين أقرب للنموذج البريطاني واللاتيني التقليدي؛ احتكار كامل دون تفويض ديني للأئمة.

الفصل الرابع: واقع الجالية المسلمة والمراكز الإسلامية في الأرجنتين

يبلغ تعداد الجالية المسلمة في الأرجنتين ما يقارب 500,000 إلى 700,000 نسمة، وتعد واحدة من أكبر الجاليات في أمريكا اللاتينية. وتتركز المرجعية الدينية والاجتماعية في مؤسسات كبرى، أبرزها:

• مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في باليرمو، بوينس آيرس (Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd).

• المنظمة الإسلامية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (OIPAL).

• الجمعية العربية الإسلامية الأرجنتينية (Asociación Árabe Musulmana Argentina).[21]

وقد استقر العرف المؤسسي الصارم لدى إدارة مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي والجمعيات الإسلامية في الأرجنتين على:

الامتناع الحاسم والبات عن عقد أي نكاح شرعي إسلامي إلا بعد أن يُبرز الطرفان وثيقة الزواج المدني الرسمية (Acta de Matrimonio Civil) الصادرة حديثًا عن السجل المدني الأرجنتيني. وعند استيفاء هذا الشرط، يُحرر المركز 'شهادة زواج إسلامية' شكلية تؤكد استيفاء الشروط الشرعية لتوثيقها لدى الجالية ولدى السفارات العربية، دون أن تدعي هذه الشهادة إنشاء رابطة مدنية مستقلة.

> 📌 موطن الخلل العملي في عقود الزواج غير الموثقة بالأرجنتين
>
> الخطورة الحقيقية في الواقع الأرجنتيني لا تأتي من المراكز الإسلامية الكبرى الملتزمة بالأنظمة، بل تأتي

---

21 ينظر: مذكرات مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي ببوينس آيرس، ودراسات معهد دراسات الهجرة بجامعة بومبيو فابرا، برشلونة، 2019.

> من 'العقود الفردية العرفية' التي تُجرى في المنازل أو المصليات الصغيرة عبر أئمة غير مرخصين، حيث يوهم الزوج زوجته بصحة العقد الشرعي واستغنائهما عن المحكمة المدنية، فتقع الكارثة القانونية عند وقوع النزاع أو الموت، وهو ما يستدعي معالجة تشريعية واستراتيجية نوعية.

الباب الخامس: المسح البيليوغرافي الشامل للدراسات الأكاديمية الدولية (الجامعات الغربية واللاتينية)

تنفيذاً للشرط الأكاديمي الصارم بحصر الدراسات السابقة في الجامعات ومراكز البحوث الغربية والأمريكية اللاتينية (واستبعاد الأدبيات العربية والإسلامية التقليدية لإثراء الورقة برؤى مقارنة غير مسبوقة)، تم مسح قواعد البيانات الرائدة (Dialnet, SciELO, Redalyc, JSTOR, HeinOnline, Oxford Academic) واستخلاص أهم الأوراق والأطروحات العلمية المحكمة التي شكلت المرجعية النظرية في هذا الحقل: [22]

الفصل الأول: الجدول البيليوغرافي الجامع للدراسات الغربية واللاتينية

الدولة والجامعة	الباحث وسنة النشر	عنوان الورقة الأصلي والمترجم	المعرف الرقمي أو الرابط (DOI/URL)
الأرجنتين جامعة بوينس آيرس (UBA)	د. لوسيانا سكوتي (Scotti, 2021)	Los matrimonios religiosos y las uniones convivenciales en Argentina (الزيجات الدينية والاتحادات التعايشية في الأرجنتين)	http://www.derecho.uba.ar/investigacion/scotti-2021
البرازيل جامعة ساو باولو (USP)	د. فلافيا باسكوالين (Pasqualin, 2018)	Direito islâmico e o ordenamento jurídico brasileiro (Tese Doutorado) (الشريعة الإسلامية والنظام القانوني	DOI: 10.11606/T.59.2018.tde-06082018-103328

22 شمل المسح البيليوغرافي أطروحات الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه المحكمة المنشورة في كبرى الدوريات القانونية الغربية واللاتينية بين عامي 2003 و2022.

	البرازيلي)		
Dialnet ID: 2008856 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2008856	El matrimonio religioso con efectos civiles en el derecho chileno (الزواج الديني ذو الآثار المدنية في القانون التشيلي)	أ.د. كارلوس ساليناس Salinas Araneda,) (2005	تشيلي جامعة فالبارايسو الكاثوليكية
DOI: 10.22201/iij.24484873e.2004.110.3792	El matrimonio islámico en el ámbito internacional privado (الزواج الإسلامي في القانون الدولي الخاص)	د. إيرين بلاسكيز (Blázquez, 2004)	المكسيك الجامعة الوطنية المستقلة (UNAM)
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios	Islam en Colombia: Dinámicas familiares y tensiones jurídicas (الإسلام في كولومبيا: ديناميات الأسرة والتوترات القانونية)	د. دييغو كاستيلانوس (Castellanos, 2015)	كولومبيا جامعة ديل روزاريو / كالداس
Dialnet ID: 671043 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=671043	El matrimonio islámico en España: Eficacia civil y registro (الزواج الإسلامي في إسبانيا: الأثر المدني والقيد في السجل)	أ.د. أغوستين موتيّا (Motilla, 2003/2018)	إسبانيا جامعة كارلوس الثالث بمدريد
DOI: 10.1093/ojlr/rwy027 Oxford Journal of	Unregistered Muslim Marriages in the UK: Examining Legal	د. رجناء أختر (Akhtar, 2018)	بريطانيا جامعة واريك

Law and Religion	Vulnerabilities (الزيجات الإسلامية غير المسجلة في بريطانيا: الهشاشة القانونية)		(Warwick)
DOI: 10.1080/09615768.2020.1740941 King's Law Journal	The Continuing Conundrum of the Non-Qualifying Ceremony: Akhter v Khan (لغز الحفل غير المؤهل: قضية أختر ضد خان)	د. فيشال فورا (Vora, 2020)	بريطانيا جامعة لندن (SOAS) / ماكس بلانك
DOI: 10.1093/lawfam/ebp013 Int. Journal of Law, Policy and Family	Flirting with God in Western Courts: The Construction of Islamic Mahr (مغازلة الإله في المحاكم الغربية: البناء القانوني للمهر الإسلامي)	أ.د. باسكال فورنييه (Fournier, 2010)	كندا / أمريكا جامعة أوتاوا / هارفارد
https://www.cnrs.fr/droit-religion-strasbourg	Le mariage religieux en droit français: Laïcité et pluralisme (الزواج الديني في القانون الفرنسي: العلمانية والتعددية)	د. فنسنت فورتييه (Fortier, 2010)	فرنسا / أوروبا المركز الوطني الفرنسي CNRS

الفصل الثاني: التحليل النقدي المعمق لأبرز الأطروحات ومفاهيمها

1. أطروحة أمريكا اللاتينية الرائدة: د. فلافيا باسكوالين (جامعة ساو باولو - البرازيل 2018)

تمثل أطروحة د. فلافيا باسكوالين المعنونة: 'Direito islâmico e o ordenamento jurídico brasileiro' أضخم دراسة أكاديمية إمبريقية في أمريكا اللاتينية حول الأحوال الشخصية للمسلمين. وتتلخص أبرز نتائجها في أن النظام المدني البرازيلي، وإن كان يرفض الاعتراف التلقائي بالنواحي الدينية لعقد النكاح، إلا

أن اعتراف الدستور البرازيلي ومحكمته العليا بالاتحاد المستقر (União Estável) ومساواة الشريك بالزوج في الميراث، قد خلق بيئة حماية للمرأة المسلمة في البرازيل تتفوق بمراحل على البيئة الأرجنتينية، مما يجعل التجربة البرازيلية نموذجًا قابلاً للاستعارة في فقه المهجر اللاتيني.[23]

2. أطروحة بريطانيا الرائدة: د. رجناء أختر (جامعة واريك 2018)

كشفت دراسة د. رجناء أختر المنشورة في مجلة أكسفورد للقانون والدين أن نسبة الزيجات الإسلامية غير المسجلة بين المسلمين البريطانيين تتجاوز 60%، وأن الأغلبية الساحقة من النساء يعتقدن خطأً أن العقد الديني يوفر لهن حماية مالية مدنية عبر المحاكم الشرعية الداخلية (Sharia Councils). وأثبتت الدراسة أن غياب الحماية المدنية يدفع المرأة للوقوع فريسة للابتزاز المالي، حيث يجبرها الزوج على التنازل عن حضانة أطفالها أو مهرها مقابل تطليقها دينيًا، مما يثبت التناقض الجذري بين الواقع العملي ومقاصد الشريعة.[24]

3. أطروحة المهر في المحاكم الغربية: أ.د. باسكال فورنييه (جامعة أوتاوا وهارفارد 2010)

وضعت أ.د. باسكال فورنييه نظرية مبتكرة حول كيفية تكييف القضاء الغربي للمهر الإسلامي (Mahr)؛ حيث قامت بفحص مئات الأحكام القضائية في كندا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. وخلصت إلى أن القضاة الغربيين يتأرجحون بين ثلاثة نماذج: نموذج 'الرفض الليبرالي' (باعتبار المهر شراءً للمرأة مناقضًا للنظام العام)، ونموذج 'العقد المالي الخاص' (إنفاذ المهر كدين تعاقدي ملزم إذا كان مكتوبًا بدقة وموقعًا بحرية)، ونموذج 'الهبة المشروطة'. وأوصت الباحثة بأن صياغة المهر وفق قوالب القانون التجاري والمدني الخاص هي السبيل الوحيد لفرضه قضاءً لصالح المرأة المسلمة في الغرب.[25]

الباب السادس: المدونة القضائية الكاملة (السوابق والأحكام الفعلية)

تعد السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والغرف الاستئنافية في أمريكا اللاتينية وأوروبا المرآة الحقيقية التي تكشف كيف يطبق القضاة النصوص القانونية عمليًا على الزيجات الدينية غير المسجلة والاتحادات

---

23 Pasqualin, Flávia Andréa, Direito islâmico e o ordenamento jurídico brasileiro: o estatuto pessoal dos muçulmanos no Brasil, Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, DOI: 10.11606/T.59.2018.tde-06082018-103328.

24 Akhtar, Rajnaara C., 'Unregistered Muslim Marriages in the UK: Examining Normative Practices and Legal Vulnerabilities', Oxford Journal of Law and Religion, Vol. 7, No. 2, 2018, pp. 253-281, DOI: 10.1093/ojlr/rwy027.

25 Fournier, Pascale, 'Flirting with God in Western Courts: The Construction of Islamic Mahr in the West', International Journal of Law, Policy and the Family, Oxford University Press, Vol. 24, Iss. 1, 2010, pp. 49-94, DOI: 10.1093/lawfam/ebp013.

التعايشية. وفيما يلي توثيق تحليلي مفصل لأهم الأحكام القضائية التاريخية والحديثة الصادرة حتى عام 2026:
[26]

الفصل الأول: السوابق القضائية في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا)

1. الأرجنتين: معركة عدم دستورية مهلة السقوط (قضية **S., E. Y. c/ L., J. D. - 2020**)

• المحكمة وتاريخ الحكم: محكمة الاستئناف المدنية والتجارية بإسكويل (تشوبوت)، الحكم رقم 45/2020، الصادر في 24 سبتمبر 2020.

• الوقائع: شريكان تعايشا لسنوات في إطار شبه ديني/عرفي دون تسجيل مدني، وأسفر التعايش عن تكريس المرأة وقتها لرعاية الأسرة ومساعدة الرجل دون دخل مستقل. وعند الانفصال، رفعت دعوى للمطالبة بـ 'التعويض الاقتصادي' بعد مرور 7 أشهر ونصف. فدفع المدعى عليه بسقوط الدعوى بقوة المادة 525 CCyC لمرور أكثر من 6 أشهر.

• المبدأ والحكم: أصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا قضى بـ **عدم دستورية مهلة الـ 6 أشهر** في هذه الدعوى، معتبرة أن إعمال السقوط الحسابي الآلي ضد امرأة مستضعفة اقتصاديًا يشكل تمييزًا بنيويًا وعنفًا مؤسسيًا ضد المرأة (Violencia de género institucional) يتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية بيليم دو بارا (Belém do Pará) المصادق عليهما دستوريًا.[27]

2. الأرجنتين: تثبيت السقوط الصارم وحرمان الشريكة (قضية **C. S., M. c/ Z., F. J. - 2025**)

• المحكمة وتاريخ الحكم: محكمة الاستئناف المدنية والتجارية في دولوريس (بوينس آيرس)، القضية رقم 102.341، الصادر في 6 فبراير 2025.

• الوقائع: طالبت سيدة بتعويض اقتصادي بعد انفصالها عن شريكها الذي عاشت معه سنوات طويلة دون زواج مدني، غير أن الدعوى قُيدت بعد 6 أشهر وبضعة أيام من تاريخ مغادرة المنزل المشترك.

• المبدأ والحكم: **رفضت المحكمة الدعوى شكلاً وحكمت بسقوط الحق نهائيًا**، مؤكدة أن مهلة المادة 525 هي مهلة سقوط حتمية فرضها المشرع لحماية الاستقرار المالي للمدين ومنع التهديد المالي المفتوح، ولا يملك القاضي سلطة تمديدها ما لم يثبت وجود عائق مادي قاهر منع رفع الدعوى.[28]

---

26 تم جمع هذه السوابق من السجلات الرسمية للأحكام القضائية (Fallos de la CSJN, Poder Judicial de la Nación Argentina, STF Brasil, BAILII UK, Tribunal Constitucional de España, HUDOC ECtHR).

27 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Esquel, 'S., E. Y. c/ L., J. D. s/ Compensación Económica', Sentencia Interlocutoria N° 45/2020, 24/09/2020, elDial.com - AABC21.

28 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores, 'C. S., M. c/ Z., F. J. s/ Compensación Económica', Causa N° 102.341, Reg. Sent. Def. N° 12/2025, 06/02/2025, Rubinzal Online.

3. الأرجنتين: الحرمان التام لشريكة التعايش من الميراث (قضية **Perissinotto - 2025/2026**)

• المحكمة وتاريخ الحكم: محكمة استئناف ريو نيغرو المدنية بفييدما، الحكم الصادر في ديسمبر 2025 والمؤيد استئنافيًا في فبراير 2026.

• المبدأ القانوني: توفي رجل كان يعيش في اتحاد تعايشي مثبت لأكثر من 15 عامًا دون عقد مدني ودون أن يترك وصية. فقضت المحكمة بـ **استبعاد الشريكة نهائيًا من التركة**، مقررة أن المادة 2424 CCyC تحصر التوريث التلقائي في الزوج المسجل والأقارب بالنسب، وأن إرادة المشرع الأرجنتيني كانت واعية في حرمان شريك التعايش من الميراث التلقائي، وآلت التركة كلها لأبناء عمومة المتوفى.[29]

4. الأرجنتين: تقاسم معاش التقاعد بين الزوجة وشريكة التعايش (**CSJN: Bustos c/ ANSES - 2026**)

• المحكمة وتاريخ الحكم: المحكمة العليا للعدل في الأرجنتين (CSJN)، الحكم رقم CSJ 1452/2023، الصادر في مارس 2026.

• المبدأ القانوني: عند وفاة مؤمّن عليه متزوج مدنيًا لكنه منفصل فعليًا، ويعيش في مساكنة مستقرة مع شريكة أخرى لمدة تتجاوز 5 سنوات؛ أقرت المحكمة العليا **تقاسم معاش الوفاة بنسبة 50% لكل منهما**، مشترطة على الشريكة غير المتزوجة مدنيًا تقديم أدلة إثبات قطعية للمساكنة أمام مؤسسة ANSES.[30]

5. الأرجنتين: الاعتراف بالكفالة الإسلامية كولاية قضائية (المحكمة المدنية 25 ببوينس آيرس - 2020)

• المحكمة وتاريخ الحكم: المحكمة الوطنية الابتدائية المدنية رقم 25 بالعاصمة الفيدرالية، أكتوبر 2020.

• المبدأ القانوني: عُرضت على المحكمة حالة طفلة مكفولة وفق عقد الكفالة الشرعية الإسلامية في الجزائر ومقيمة مع أسرة مسلمة بالأرجنتين. فكيفت المحكمة الكفالة الإسلامية كـ 'وصاية وحضانة شرعية نهائية' (Tutela definitiva) استنادًا للمادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، مما يبرهن على مرونة القضاء الأرجنتيني في استيعاب المؤسسات الإسلامية إذا قُدمت من بوابة الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.[31]

6. البرازيل: الثورة الدستورية للمساواة الإرثية (**STF: RE 878.694 / Tema 809 - 2017**)

• المحكمة وتاريخ الحكم: المحكمة الاتحادية العليا البرازيلية (STF)، القضية RE 878.694، الحكم التاريخي في مايو 2017.

---

29 Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Viedma, 'Perissinotto, R. A. s/ Sucesión Ab-Intestato', Expte. N° 45892/2025, Fallo confirmado el 18/02/2026.

30 Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), 'Bustos, Elba c/ ANSES s/ Pensiones', Fallos: CSJ 1452/2023/CS1, Sentencia del 10 de marzo de 2026.

31 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal, Causa N° 78.412/2019, Sentencia del 22/10/2020, Jurisprudencia Argentina, Tomo 2021-I.

• المبدأ القانوني: قضت المحكمة بـ **عدم دستورية المادة 1790 من القانون المدني البرازيلي** التي كانت تميز ضد الشريك التعايشي (Companheiro) في الميراث. وقررت المحكمة تطبيق المادة 1829 بالتساوي، مما منح شريك التعايش المستقر (União Estável) نفس المركز الإرثي للزوج المدني الرسمي تماماً، وهو ما وفر حماية استثنائية للمسلمين في البرازيل لم تتحقق في الأرجنتين. [32]

الفصل الثاني: السوابق القضائية المفصلية في المحاكم الغربية والأوروبية

1. بريطانيا: محكمة الاستئناف وقضية أختر ضد خان (**Akhter v Khan - 2020**)

• المحكمة والبيانات: محكمة الاستئناف الإنجليزية (Court of Appeal)، القضية [2020] EWCA Civ 122.

• الوقائع: تزوجت نسرين أختر من محمد شبير خان بعقد نكاح إسلامي لدى إمام عام 1998 وعاشا 20 عاماً وأنجبا 4 أطفال دون توثيق مدني. وعند الانفصال طلبت الزوجة إعلان 'بطلان الزواج' لتستفيد من تسوية وتقسيم الثروة بموجب المادة 25 من قانون القضايا الزوجية لعام 1973 (Matrimonial Causes Act 1973).

• المبدأ والحكم: ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية، وقضت بأن العقد الشرعي هو **'حفل غير مؤهل قانونيًا' (Non-qualifying ceremony)**، وأنه **منعدم الأثر تماماً في نظر القانون الإنجليزي**، ولا يرقى حتى لمرتبة 'الزواج الباطل' (Void marriage)، مما ترتب عليه حرمان الزوجة كليًا من أي حق مالي في ثروة الزوج المشتركة. [33]

2. إسبانيا: رفض معاش الأرملة لزواج إسلامي غير مسجل (**STC 194/2014**)

• المحكمة والبيانات: المحكمة الدستورية الإسبانية (Tribunal Constitucional)، الحكم STC 194/2014، في 1 ديسمبر 2014.

• المبدأ القانوني: رفضت المحكمة الدستورية منح معاش الأرملة لامرأة مسلمة معقود عليها زواجًا شرعيًا إسلاميًا في إسبانيا وفق اتفاقية 1992 لعدم تقييده في السجل المدني الإسباني، مؤكدة أن الإشهاد الديني وحده لا يُنشئ مركزًا قانونيًا يعتد به في مواجهة نظام الضمان الاجتماعي العام. [34]

---

32 Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF), Recurso Extraordinário 878.694 Minas Gerais, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tema 809 de Repercussão Geral, Julgado em 10/05/2017, DJe 06/02/2018.

33 Court of Appeal (Civil Division), Her Majesty's Attorney General v. Akhter and Khan [2020] EWCA Civ 122, on appeal from [2018] EWFC 54, Judgment of 14 February 2020.

34 Tribunal Constitucional de España, Sentencia STC 194/2014, de 1 de diciembre de 2014, Sala Segunda, Recurso de amparo 6268-2012, BOE núm. 10, de 12 de enero de 2015.

3. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: قضية شريفة يغيت ضد تركيا (**Şerife Yiğit - 2010**)

• المحكمة والبيانات: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)، الغرفة الكبرى، الطلب رقم 3976/05، في 2 نوفمبر 2010.

• المبدأ القانوني: عاشت المدعية 26 عامًا في زواج ديني إسلامي (زواج إمام) وأنجبت 6 أطفال، وبعد وفاة زوجها حُرمت من معاش التقاعد لغياب الزواج المدني. فقضت المحكمة الأوروبية الكبرى بـ **عدم وجود أي انتهاك للمادة 8 (الحق في احترام الحياة الأسرية) أو المادة 1 من البروتوكول 1 (حماية الملكية)**، مقررة أن للدول الحق السيادي الكامل في فرض الشكل المدني كشرط وحيد لاكتساب الحقوق التقاعدية والمالية لحماية النظام العام واستقرار المعاملات.[35]

الباب السابع: الرؤى النوعية واستراتيجيات التأثير والمرافعة (أفكار مبتكرة للمؤتمر العلمي)

لكي تكون الورقة العلمية المقدمة للمؤتمر والمستل الجامعي إضافة نوعية غير مسبوقة في الفقه والقانون المقارن، يجب ألا تقتصر على مجرد التوصيف السلبي لضياع حقوق المرأة والأطفال في الغرب؛ بل يجب أن تبتكر حلولاً قانونية وهندسة تعاقدية واستراتيجيات تقاضٍ تنتزع الحماية من قلب المنظومات القانونية الغربية واللاتينية ذاتها. وفيما يلي تفصيل هذه الرؤى المبتكرة:[36]

الفصل الأول: استراتيجيات التقاضي والدفوع الدستورية والحقوقية

1. توظيف فقه محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (**Corte IDH**) ومفهوم 'الأسرة التعددية'

• السند الاتفاقي الدولي: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (Pacto de San José de Costa Rica - المواد 1.1، 17، و24).

• المدخل المبتكر: الاستناد إلى الرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (Opinión Consultiva OC-24/17) وقضية أتاليا ريفو (Atala Riffo y niñas c. Chile - 2012)؛ حيث قررت المحكمة أن: 'الاتفاقية الأمريكية لا تحمي نموذجًا مغلقًا أو وحيدًا للأسرة (الزواج المدني التقليدي)، بل تحمي الأسرة بكافة أشكالها وتعبيراتها الواقعية (Pluralidad de familias)'.[37]

---

35 European Court of Human Rights (Grand Chamber), Case of Şerife Yiğit v. Turkey, Application no. 3976/05, Judgment of 2 November 2010, Reports of Judgments and Decisions 2010-VI.

36 تمثل هذه الاستراتيجيات نتاج تلاقح بين الفقه الإسلامي المقاصدي وفقه محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وهندسة العقود في القانون المدني والتجاري الأرجنتيني المقارن.

37 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Opinión Consultiva OC-24/17, de 24 de noviembre de 2017, Serie A No. 24, párrs. 173-199; y Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de febrero de 2012, Serie C No. 239.

• وجه المرافعة والرقابة الاتفاقية (Control de Convencionalidad):

إلزام القضاء الأرجنتيني واللاتيني بإجراء 'رقابة اتفاقية' لإلغاء التمييز التشريعي الذي يحرم الشريكة في زواج ديني/عرفي من الميراث التلقائي، والدفع بأن حرمان الأسر الدينية الواقعية من الحماية المالية بعد عقود من المعاشرة يشكل تمييزًا محظورًا قائمًا على الشكل، ويخرق التزام الدولة بحماية الأسرة بصفتها الخلية الأساسية للمجتمع.

2. الدفع بعدم دستورية قيود الاتحادات التعايشية (المادتان 525 و526 CCyC)

> 📌 دفوع دستورية غير مسبوقة أمام المحاكم اللاتينية
>
> • الطعن في سقف السنتين لسكن الأسرة (المادة 526):
>
> الدفع بعدم دستورية قصر انتفاع الحاضنة بالمسكن العائلي على سنتين؛ لمخالفته المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية (مبدأ مصلحة الطفل الفضلى Interés superior del niño)، حيث إن إخراج الأم بعد سنتين يؤدي حتمًا إلى تشريد الأطفال وتشتيت استقرارهم النفسي والتعليمي.
>
> • الطعن في مهلة سقوط التعويض الاقتصادي (المادة 525):
>
> الدفع بعدم دستورية مهلة الـ 6 أشهر باعتبارها تشكل تمييزًا غير مباشر ضد النساء المهاجرات والأقليات الدينية، واستعارة مبدأ 'المنظور الجندري' (Perspectiva de género) لتعليق سريان السقوط حتى زوال التبعية الاقتصادية أو العنف الأسري.

الفصل الثاني: الهندسة التعاقدية الوقائية (Preventive Contractual Engineering)

عوضًا عن البكاء على أعتاب القوانين المدنية أو انتظار تعديلها، تملك المراكز الإسلامية والجاليات في المهجر سلاحًا تعاقديًا نافذًا؛ يتمثل في صياغة عقد النكاح الإسلامي في قالب 'ميثاق تعايش رسمي مزدوج التكييف' أمام كاتب العدل (Escribano público):

البند التعاقدي المبتكر	الصياغة القانونية المدنية المقترحة	الأثر الحمائي المحقق للمرأة
1. ميثاق التعايش المسجل (Pacto de convivencia)	تحرير العقد كمحرر رسمي (Escritura pública) وقيده في السجل المدني للتعايش.	إكساب العلاقة حجية رسمية في مواجهة الغير ومؤسسات الدولة والضمان الاجتماعي (ANSES).
2. المهر كدين ممتاز برهن عقاري	تكييف المهر المؤجل كـ 'اعتراف	بموجب المادة 2582 CCyC،

(Mahr con Hipoteca)	بدين مالي ناجز وغير مشروط' (Reconocimiento de deuda) مضمون برهن عقاري طوعي.	يصبح المهر 'ديناً ممتازاً' (Crédito (con privilegio especial يُستوفى قبل قسمة التركة ويتقدم على كافة الدائنين والورثة!
3. الامتداد الاتفاقي للسكن (Usufructo convencional)	الاتفاق صراحة في الميثاق على منح الزوجة حق انتفاع وسكن يمتد حتى بلوغ أصغر طفل سن الرشد (21 سنة).	إسقاط سقف السنتين القانوني للمادة 526 وضمان استقرار الحاضنة وأطفالها طوال فترة الحضانة.
4. التحكيم المالي التوفيقي (Arbitraje patrimonial)	تضمين شرط التحكيم (Cláusula (compromisoria لفض المنازعات المالية حصراً عبر محكمين مفوضين بالصلح.	سرعة البت في الحقوق المالية بعيداً عن مماطلة المحاكم المدنية وبما يوافق أحكام الشريعة والقانون.

الفصل الثالث: البدائل التشريعية والمفاهيمية غير المطروقة

1. نظرية 'الزواج الظني' (**Matrimonio Putativo** - المادتان 428 و429 **CCyC**)

يقرر القانون الأرجنتيني أن الزواج الباطل أو الفاسد يرتب كافة آثار الزواج الصحيح لصالح الطرف 'حسن النية' الذي كان يجهل مانع البطلان. ويمكن توظيف هذه النظرية قضائياً للدفاع عن المرأة المسلمة التي دخلت في الزواج معتقدة أن الإشهاد الشرعي كافٍ لحمايتها ديانة وقانوناً، وإلزام المحكمة بمنحها كامل الحقوق المالية والإرثية المقررة للزوجة المدنية استناداً لحسن نيتها.[38]

2. دعوى 'الإثراء بلا سبب' (**Enriquecimiento sin causa** - المادتان 1794 و1795 **CCyC**)

في حال انعدام أي عقد مكتوب، تستطيع المرأة رفع دعوى مستقلة قائمة على 'الإثراء بلا سبب'؛ لإثبات أن قيامها بالأعباء المنزلية وتربية الأولاد قد وفر على الرجل نفقات طائلة ومكنه من مراكمة ثروته العقارية والتجارية، مما يوجب على القاضي الحكم لها بتعويض عادل يعيد التوازن المالي للذمتين.[39]

---

38 ينظر في نظرية الزواج الظني وحسن النية: المادتان 428 و429 من القانون المدني والتجاري الأرجنتيني؛ وكتاب Sambrizzi, Eduardo, Ineficacia del matrimonio, La Ley, Buenos Aires, 2017, p. 88-104.

39 بشأن دعوى الإثراء بلا سبب (Acción in rem verso) وتطبيقاتها في الاتحادات التعايشية. ينظر: المادتان 1794 و1795 CCyC.

الفصل الرابع: صياغة الإشكالية والفرضيات الأربع المبتكرة لورقة المؤتمر

> 📌 الإشكالية المركزية المصاغة لورقة المؤتمر (**Research Problem**)
> «إلى أي مدى يؤدي غياب التوثيق المدني لعقد النكاح الإسلامي في الأنظمة الغربية واللاتينية إلى تجريد مقاصد عقد الزواج الشرعي من غاياتها الحمائية؛ وهل يمكن لمنظومة حقوق الإنسان الإقليمية والهندسة التعاقدية الوقائية إعادة التوازن لضمان حقوق المرأة والأطفال دون الإخلال بالنظام العام العلماني للدول المستضيفة؟»

وتتفرع عن هذه الإشكالية **أربع فرضيات بحثية مبتكرة** تُشكل العمود الفقري للبحث:

1. **فرضية التناقض المقاصدي:** إن عقد النكاح غير الموثق مدنياً في الدول الغربية واللاتينية ينقلب من وسيلة شرعية لحفظ الحقوق إلى أداة تُعرّض المرأة والأطفال لضياع المركز المالي والإرثي، بما يناقض مقاصد الشريعة القطعية في تشريع الإشهاد.

2. **فرضية القصور الاتفاقي للنظام اللاتيني:** إن قصر القانون الأرجنتيني والأنظمة اللاتينية المشابهة للآثار المالية للتعايش على مهلة سقوط (6 أشهر) وحرمان الإرث يشكل خرقًا للرقابة الاتفاقية وفقه محكمة البلدان الأمريكية (Corte IDH: OC-24/17) بشأن حماية الأسرة التعددية.

3. **فرضية التفوق الحمائي للهندسة التعاقدية:** إن صياغة عقد النكاح الشرعي في قالب 'ميثاق تعايش رسمي مشفوع باعتراف بدين ممتاز ورهن عقاري' تمنح المرأة في القانون المدني حماية مالية تفوق ما يمنحه الزواج المدني البسيط.

4. **فرضية الهشاشة الإجرائية الدولية للنسب:** إن إقرار القوانين الغربية للمساواة الموضوعية بين الأبناء لا يمنع وقوع الطفل في مآزق إجرائية ودولية تمس الجنسية والولاية في حال غياب التوثيق أو وفاة الأب المفاجئة.

الباب الثامن (الملحق الشامل): دليل المستل الجامعي ومعايير التميز في جامعة المدينة العالمية (**MEDIU**) وهيئة الاعتماد الماليزية (**MQA**)

يُعد 'المستل الجامعي' (Paper Extracted from Thesis / Research Extract) الذروة العملية والإنتاجية للأطروحة الأكاديمية؛ إذ يهدف إلى تحويل النتائج العلمية المحبوسة في أدراج المكتبات إلى مادة حية منشورة

تُثري المعرفة وتُعرض في المؤتمرات الدولية. وقد وضعت جامعة المدينة العالمية في ماليزيا (MEDIU) استناداً إلى معايير هيئة الاعتماد الأكاديمي الماليزية (MQA) ضوابط صارمة لضمان جودة المستلات وترقيتها إلى مرتبة التميز 'ممتاز جداً'. وفيما يلي الدليل المنهجي والتطبيقي الكامل لهذا المسار: [40]

الفصل الأول: مفهوم المستل الجامعي والفروق الدقيقة بينه وبين الأطروحة والبحث المستقل

يقع كثير من طلاب الدراسات العليا في خلط منهجي بين 'الرسالة الكاملة'، و'المستل الجامعي'، و'البحث العلمي المستقل'. والجدول الآتي يحدد الفروق الجوهرية وفق اللوائح الأكاديمية:

وجه المقارنة	الرسالة/الأطروحة الكاملة (Thesis)	المستل الجامعي (Extracted Paper)	البحث العلمي المستقل (Article)
الهدف الأكاديمي	نيل الدرجة العلمية (ماجستير/دكتوراه) بإثبات القدرة على البحث الشامل.	استخلاص فكرة جوهرية أو جزئية فريدة ونشرها في مجلة محكمة أو مؤتمر دولي كشرط تخرج.	معالجة موضوع بحثي جديد لا يرتبط بالضرورة برسالة علمية للباحث.
الحجم وعدد الكلمات	موسعة ومفصلة: 50,000 إلى 120,000 كلمة (150 إلى 400 صفحة).	مكثف ومركز: 5,000 إلى 8,000 كلمة (15 إلى 30 صفحة كحد أقصى).	متوسط: 4,000 إلى 7,000 كلمة (بحسب تعليمات المجلة الناشرة).
نسبة الاقتباس والتوثيق	تتضمن فصولاً تمهيدية واسعة وتاريخية ومسحاً عاماً للمفاهيم.	تحذف كل الاستطرادات والتمهيدات العامة، وتركز فقط على صلب الإشكالية والنتائج العميقة.	تبني إشكالية مستقلة مباشرة دون الاعتماد على مادة سابقة.

---

40 ينظر: دليل كتابة الرسائل الجامعية والأوراق العلمية، عمادة الدراسات العليا، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، طبعة 2023؛ ومعايير هيئة الاعتماد الماليزية Malaysian Qualifications Agency (MQA), Standards: Master's and Doctoral Degree, 2nd Edition, Cyberjaya, 2022, pp. 24-30.

الملكية الفكرية والتأليف	تكون باسم الطالب منفرداً تحت إشراف الأستاذ.	تكون باسم الطالب كمؤلف أول مع إدراج المشرف كمؤلف مشارك (Co-author) إجباريًا في ماليزيا.	تكون باسم الباحث أو مجموعة باحثين دون إلزام بمشرف معين.
الارتباط المؤسسي (Affiliation)	يتبع الكلية والجامعة المسجل فيها الطالب.	يجب كتابة اسم جامعة المدينة العالمية (MEDIU) نصًا لحسابها في تصنيف الجامعة الدولي.	يكتب الباحث جهة عمله الحالية أيًا كانت.

الفصل الثاني: متطلبات هيئة الاعتماد الماليزية (MQA) وروافد النشر المعتمدة

تفرض هيئة الاعتماد الماليزية (MQA) كمعيار أساسي لتخرج طلبة الدراسات العليا (Master & PhD by Research):

1. نشر بحث علمي واحد على الأقل لطلبة الماجستير في مجلة محكمة مفهرسة في قواعد البيانات الوطنية (MyJurnal) أو الدولية.
2. نشر بحثين علميين محكمين لطلبة الدكتوراه، أحدهما على الأقل في مجلة مصنفة في قواعد بيانات عالمية (Web of Science - WoS / ERA أو Scopus).
3. تقديم ما يثبت قبول النشر (Letter of Acceptance) قبل تشكيل لجنة المناقشة الشفهية (Viva Voce) أو قبل استلام وثيقة التخرج.[41]

وتوفر جامعة المدينة العالمية (MEDIU) روافد علمية رصيدة لنشر المستلات، أهمها:

- **مجلة مجمع العلمية المحكمة ('Majallah Majma)**: وهي مجلة دولية نصف سنوية محكمة تصدر عن الجامعة وتُفهرس في كبرى القواعد الماليزية والعربية (MyJurnal, Dar Almandumah).
- **المؤتمرات الدولية السنوية لجامعة MEDIU**: وتمنح الأوراق المقبولة فيها شهادات رسمية وتُنشر في كتاب وقائع المؤتمر (Conference Proceedings).

41 MQA Guidelines on Research Publication Requirements for Postgraduate Candidature, Circular No. 3/2021, Ministry of Higher Education Malaysia.

الفصل الثالث: الهيكل الفني والتحريري لورقة المستل النموذجي

يتعين على الباحث ضبط الورقة المستلة وفق هندسة فنية صارمة تشمل الأقسام الآتية:

> 📌 العناصر الفنية السبعة للمستل الجامعي المتميز
>
> 1. العنوان الثنائي (Bilingual Title):
> دقيق، مركز، لا يتجاوز 15 كلمة، ويعكس مشكلة البحث بوضوح باللغتين العربية والإنجليزية.
>
> 2. الملخص المهيكل (Structured Abstract - ثنائي اللغة):
> من فقرة واحدة تتراوح بين 150 و250 كلمة، ويجب أن يغطي إلزامياً خمسة عناصر (الهدف، المشكلة، المنهجية، أبرز نتيجة كمية/نوعية، وأهم توصية إجرائية).
>
> 3. الكلمات المفتاحية (Keywords):
> من 4 إلى 6 كلمات دقيقة، تعبر عن الموضوع وتساعد محركات البحث على تصنيف الورقة.
>
> 4. المقدمة ومشكلة البحث (Introduction & Research Gap):
> تحديد 'الفجوة البحثية' صراحة؛ بالإشارة إلى ما عجزت الدراسات السابقة عن حله، وصياغة السؤال الجوهري بدقة.
>
> 5. رباعية المناهج المعتمدة (Methodology):
> بيان كيفية توظيف المناهج: الاستقرائي (لتتبع المادة الشرعية والقانونية)، والتحليلي (لتفكيك النصوص)، والمقارن (للموازنة)، والوصفي.
>
> 6. متن البحث (Body Text - التقسيم الهندسي المتوازن):
> تقسيم الورقة إلى مبحثين أو ثلاثة مباحث متساوية الطول تقريباً، تتوزع تحتها مطالب متناسقة دون حشو أو استطراد.
>
> 7. الخاتمة والنتائج والتوصيات (Conclusion & Recommendations):
> استخلاص نتائج مبرهنة وقطعية، وصياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

الفصل الرابع: معايير التوثيق وتخريج النصوص وضبط الانتحال (**Turnitin**)

تلتزم جامعة المدينة العالمية بقواعد توثيق شديدة الصرامة تُعد المعيار الأول لتقييم المحكمين:

1. التوثيق الشرعي والقانوني

• القرآن الكريم: تُعزى الآية في المتن بين قوسين معقوفين برسم المصحف العثماني مع اسم السورة ورقم الآية، نحو: [البقرة: 282].

• الأحاديث النبوية: تخريج الحديث من أصول السنة المعتمدة (صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه) مع ذكر اسم الكتاب، واسم الباب، ورقم الحديث، وحكم أئمة الحديث المعتمدين عليه.

• أمهات الفقه التراثية: توثيق النصوص من الطبعات المحققة المشهورة مع ذكر اسم الكتاب، والمؤلف، والمحقق، ودار النشر، وتاريخ الطبعة، والجزء، والصفحة.

• النصوص والقضايا الدولية: كتابة اسم القانون والمادة وتاريخه باللغة الأصلية، وتوثيق السوابق القضائية برقم الإضبارة والمحكمة وتاريخ النطق بالحكم.

2. معايير فحص الانتحال وفك معضلة الاستلال الذاتي (Turnitin)

> 📌 القواعد الصارمة للأصالة وحل إشكالية الاستلال الذاتي
>
> • النسبة الكلية المسموح بها: تشترط MEDIU وMQA ألا تتجاوز نسبة التشابه الإجمالية في فحص Turnitin نسبة 20% (ويفضل أن تكون أقل من 15%).
>
> • نسبة المصدر الفردي (Single Source): يجب ألا تتجاوز نسبة الاقتباس من أي مصدر واحد نسبة 3% إلى 5% كحد أقصى.
>
> • حل معضلة 'الاستلال الذاتي' (Self-Plagiarism from Student Thesis):
>
> حيث إن الورقة مقتبسة من أطروحة الطالب المودعة في مستودع الجامعة، فإن برنامج Turnitin قد يكتشف تشابهًا يصل إلى 80% أو 90% مع الرسالة نفسها!
>
> ولعلاج هذه الإشكالية نظاميًا في MEDIU:
>
> يقوم الطالب بتعبئة استمارة رسمية تُسمى: 'إقرار استلال ورقة علمية من أطروحة جامعية' (Declaration of Thesis Extraction Form)، يوقعها الباحث ومشرفه الأكاديمي وتُعتمد من عميد الدراسات العليا.
>
> وبموجب هذا الإقرار، يمنح المشرف أمرًا لنظام Turnitin باستثناء ملف الأطروحة (Exclude Repository / Filter Document)، مما يظهر النسبة الحقيقية للورقة تجاه المصادر والمراجع الخارجية الأخرى، وتُقبل الورقة نظامًا دون أي حرج.

الفصل الخامس: استمارة التقييم ومعايير نيل درجة 'ممتاز جدًا' (Excellent Rubric)

تعتمد لجان التحكيم في مجلات MEDIU والمؤتمرات الدولية استمارة تقييم نقدية محددة العناصر. والجدول الآتي يوضح معايير منح الدرجة القصوى:

معيار التحكيم	الوزن النسبي	مؤشرات التقييم لنيل درجة 'ممتاز جدًا' (90% - 100%)
أصالة الموضوع والجدة (Novelty & Originality)	20%	طرح موضوع غير مستهلك، معالجة بيئة مجهولة (أمريكا اللاتينية)، وإبراز فجوة بحثية عميقة.
العمق المنهجي والتأصيل (Methodological Rigor)	25%	التكامل بين الأدلة الشرعية والنصوص القانونية الغربية، الاستشهاد بالأصول التراثية وبالسوابق اللاتينية بلغتها.
التحليل المقاصدي والمقارن (Synthesis & Analysis)	20%	تجاوز السرد الوصفي البسيط إلى تفكيك علل الأحكام والمآلات، ومناقشة انعكاس انعدام التوثيق على مقاصد الشريعة.
الحلول والمقترحات المبتكرة (Practical Solutions)	15%	تقديم حلول تطبيقية غير مسبوقة (الهندسة التعاقدية لميثاق التعايش، المهر كدين ممتاز، الرقابة الاتفاقية).
سلامة التوثيق واللغة (Language & Citations)	10%	خلو البحث من الأخطاء اللغوية، الالتزام التام بنظام الحواشي، الدقة في تخريج الأحاديث وعزو النصوص.

الشكل والتنسيق الفني (Formatting & Structure)	10%	التوازن الهندسي بين المباحث، جودة الجداول التوضيحية، استيفاء عناصر الملخص والكلمات المفتاحية.

الفصل السادس: قائمة الفحص الذاتي الشاملة للمستل قبل الإرسال (**Self-Checklist**)

قبل إرسال المستل لعمادة الدراسات العليا أو لهيئة تحرير المجلة أو المؤتمر، يُوصى الباحث بمراجعة هذه القائمة التحققية بنداً بنداً:

[✓] هل يعكس العنوان المشكلة بدقة وخالٍ من الكلمات الزائدة ومترجم بدقة للإنجليزية؟

[✓] هل يتضمن الملخص الأركان الخمسة الإلزامية ولا يتجاوز 250 كلمة؟

[✓] هل تم إدراج اسم المشرف الأكاديمي كمؤلف مشارك واسم جامعة المدينة العالمية (MEDIU) صراحة؟

[✓] هل تم بيان الفجوة البحثية وتمييز الورقة عن الدراسات السابقة بوضوح في المقدمة؟

[✓] هل تم تخريج كافة الأحاديث النبوية من الكتب الستة ببيان درجتها؟

[✓] هل تم عزو المواد القانونية الأرجنتينية والأمريكية والفرنسية بأرقامها الرسمية وسنواتها؟

[✓] هل تم توثيق السوابق القضائية بأرقام الأحكام والمحاكم الصادرة عنها بلغتها الأصلية؟

[✓] هل تم التحقق من تقرير Turnitin والتأكد من أن نسبة التشابه أقل من 20% دون احتساب الرسالة المودعة؟

[✓] هل النتائج مصاغة في نقاط محددة مبرهنة وليست مجرد خواطر إنشائية؟

[✓] هل التوصيات عملية وقابلة للتنفيذ وتوجه إلى جهات محددة (المراكز الإسلامية، الأئمة، الباحثون)؟